

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2908/2537

นาง ลำ พัน ธ์ คำนิ่ง  
นาย ผั่น คำนิ่ง ฯลฯ

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง, มาตรา 62, มาตรา 243 (2), มาตรา 247  
พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33, มาตรา 44 (3)

เมื่อบุคคลที่โจทก์แต่งตั้งเป็นทนายความเชื่อว่าต่างคดีให้โจทก์ในศาลชั้นต้น และลงชื่อในอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อศาลนั้น เป็นผู้ที่ขาดจากการเป็นทนายความ และต้องห้ามมิให้ว่าความในศาลหรือแต่งคำฟ้องคำให้การ คำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกา ฯลฯ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 44(3) และ มาตรา 33 มาแต่แรก แม้ภายหลังจากนั้นต่อมาบุคคลดังกล่าวจะได้จดทะเบียนและ ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความประเภทตลอดชีพก็ตาม แต่ขณะที่ว่าต่างคดีให้โจทก์ ได้ขาดจากการเป็นทนายความแล้ว ย่อมไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาใน ศาล กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่บุคคลดังกล่าวรับ แต่งตั้งจากโจทก์ให้เป็นทนายว่าต่างมาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งเป็นกรณีที่มิได้ ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะ ยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคแรกและมาตรา 62 ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณา ในส่วนนี้ใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243(2) ประกอบ ด้วยมาตรา 247 ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกา มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

---

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นรวมการพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกัน

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน  
พิพาท ให้ขับไล่จำเลย

สำนวนหลังโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษากำจัดจำเลยมิให้ได้รับมรดกของนายนวน  
คำนี้ ให้จำเลยส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทกับให้ได้ดำเนินการโอนหรือเปลี่ยน  
ชื่อในหนังสือรับการทำประโยชน์เป็นชื่อโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายนวน  
คำนี้ ผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกและจำเลยในสำนวนหลังว่าโจทก์  
ให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกและโจทก์ในสำนวนหลังว่าจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์สำนวนแรก และให้บังคับคดีตามฟ้องสำนวน  
หลัง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาและคำร้องมีข้อความทำนองเดียวกันว่าในช่วงปี 2533 ถึง  
2534 นายประจัญ ทนายโจทก์ซึ่งลงชื่อเป็นผู้อุทธรณ์แทนโจทก์และเป็นผู้เรียก  
อุทธรณ์ในฐานะทนายของโจทก์ได้ขาดต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความอุทธรณ์

ของโจทก์จึงไม่ชอบกระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์จึงไม่มีผลตามกฎหมายเท่ากับ โจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่สุดตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว โจทก์จึงฎีกาไม่ได้ ขอให้ศาล สอบถามคุณสมบัติของทนายโจทก์ในช่วงเวลาดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้องแล้วมีคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งรับฎีกา และมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับฎีกาโจทก์

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นสอบถามผู้เกี่ยวข้องตามคำร้องของจำเลยแล้ว ศาลชั้นต้นนัดสอบถามนายประจัญ ทนายโจทก์และนายสุรกิจ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสภาพทนายความจังหวัดศรีสะเกษในปี 2533 ถึงต้นปี 2535 ปรากฏตาม รายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สมควรวินิจฉัยปัญหาตามที่จำเลยแก้ฎีกาและยื่นคำร้องว่า นายประจัญ ทนายความที่โจทก์แต่งตั้งให้ว่าต่างคดีได้ลงชื่อในอุทธรณ์โจทก์เป็นผู้ อุทธรณ์และผู้เรียกไปในขณะที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความหรือไม่เสีย ก่อน ในปัญหาดังกล่าวเห็นว่า ตามใบแต่งตั้งทนายความลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 ที่ โจทก์แต่งตั้งให้นายประจัญ เป็นทนายความว่าต่างคดีทั้งสองสำนวนนี้ในระหว่างการ พิจารณาของศาลชั้นต้น ในข้อความขอรับเป็นทนายความ ปรากฏว่านายประจัญได้ จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเมื่อปี 2529ตามใบอนุญาตที่ 6676/2529 ซึ่งใบอนุญาตมีอายุใช้ได้เป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาตตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528 มาตรา 39 วรรคแรก ฉะนั้น ใบอนุญาตให้เป็นทนายความของนายประจัญ จึงสิ้นอายุเมื่อปี 2531 และ ยังได้ความ จากนายสุรกิจ ประธานคณะอนุกรรมการสภาพทนายความจังหวัดศรีสะเกษที่แถลงต่อ ศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 9พฤศจิกายน 2535 ว่า นายสุร กิจได้รับคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความของนายประจัญเมื่อปลายปี 2534 จึงมอบหมายให้นายวันดี ไปดำเนินการ แต่ปรากฏว่าสภาพทนายความไม่รับการ ต่ออายุใบอนุญาตของนายประจัญ เนื่องจากใบอนุญาตขาดช่วงไปไม่ติดต่อกันถึงปี

2535 ดังนั้น ขณะที่นายประจัญ เข้าว่าต่างคดีให้โจทก์ในศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2532 และลงชื่อในอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2533 นั้น นายประจัญ เป็นผู้ที่ขาดจากการเป็นทนายความ และต้องห้ามมิให้ว่าความในศาลหรือแต่งคำฟ้องคำให้การ คำฟ้องอุทธรณ์ คำฟ้องฎีกา ฯลฯ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 44(3) และมาตรา 33ตามลำดับ มาแต่แรก แม้ต่อมานายประจัญ จะได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภทตลอดชีพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2535 ตามใบอนุญาตเลขที่ 102/2535 ดังที่นายประจัญแถลงต่อศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 ก็ตามแต่ขณะที่นายประจัญได้ขาดจากการเป็นทนายความแล้วย่อมไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2532 ที่นายประจัญรับแต่งตั้งจากโจทก์ให้เป็นทนายว่าต่างมาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 วรรคแรก และมาตรา 62 ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนนี้ใหม่ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) ประกอบด้วยมาตรา 247 แม้จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาและคำร้องแต่เพียงว่านายประจัญทนายโจทก์ซึ่งลงชื่อในอุทธรณ์และผู้เรียงในขณะที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบเท่านั้นก็ตามแต่เมื่อปรากฏต่อศาลฎีกาว่านายประจัญเป็นผู้ขาดต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความจึงไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาโจทก์

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2532 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อจากวันที่ 18 ตุลาคม 2532 จนเสร็จการพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ